

1500020-82.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Resistência

Magistrado: Camila Paiva Portero

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... a desclassificação da conduta de tráfico para o delito de posse de droga para consumo pessoal; a consunção dos delitos de resistência e de lesão corporal pelo delito de tráfico ou, subsidiariamente, a consunção do delito de lesão corporal pelo delito de resistência; e, por fim, a imposição do regime inicial semiaberto (fls. 183/187).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500020-82.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500020-82.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Resistência

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2001587/2022 - 2ª ENTORPECENTES-

DEIC-DEINTER10, 22247343 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 54/22/929 -

2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 2001587 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL ANTONIO DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Paiva Portero

Vistos.

GABRIEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso nas penas do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 em concurso material com o art. 329, "caput", e com o art. 129, "caput", ambos do Código Penal, porque, segundo consta, no dia 03 de janeiro de 2022, por volta das 12h30min, na Rua Padre Ângelo Rudelo, altura do nº 73, no Bairro Águas Claras, nesta cidade e comarca, trazia consigo, sem autorização legal ou regulamentar, 5,9g de Benzoilmetilecgonina, substância vulgarmente conhecida por cocaína, consoante

demonstra o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 100/102, e porque ele, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionários competentes para executá-lo, bem como, dolosamente, ofendeu a integridade corporal do policial militar Álvaro Fioroto Júnior, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

O réu foi notificado (fls. 137) e apresentou defesa prévia (fls. 109/112). A denúncia foi recebida no dia 28 de junho de 2022 (fls. 152/153).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha arrolada em comum, sendo que, ao final, o réu foi interrogado (fls. 183/187).

Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia, observando que ele é multirreincidente específico (mídia audiovisual). Já a Defesa, em memoriais escritos, requereu a absolvição do réu por todos os delitos imputados, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; a desclassificação da conduta de tráfico para o delito de posse de droga para consumo pessoal; a consunção dos delitos de resistência e de lesão corporal pelo delito de tráfico ou, subsidiariamente, a consunção do delito de lesão corporal pelo delito de resistência; e, por fim, a imposição do regime inicial semiaberto (fls. 183/187).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitativa ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 07), boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), laudo de constatação prévia de entorpecente (fls. 39/41), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 100/102), laudo de lesão corporal cautelar (fls. 134/135) e pelas demais provas produzidas nos autos.

A autoria, de igual modo, é inequívoca e recai seguramente sobre o acusado.

Vejamos:

Em juízo, a testemunha Cássio Bezerra, policial militar, disse que realizava patrulhamento no bairro e quando adentrou a rua dos fatos viu o réu saindo de uma casa e indo em direção a uma caminhonete vermelha. O acusado estava com as mãos fechadas, porém era possível ver que ele segurava um invólucro cinza em uma das mãos e notas de dinheiro na outra. Ao avistar os policiais, o réu saiu correndo, arremessou o invólucro dentro da casa de onde havia saído e espalhou as notas de dinheiro pela rua. Os policiais começaram a perseguição e, quando conseguiram se aproximar, o acusado se virou e investiu contra eles com socos e chutes, tendo mordido a mão do Cabo Fioroto e tentado pegar sua arma. Os policiais precisaram usar uma arma de incapacitação neuromuscular para contê-lo. Questionado a respeito do invólucro, o réu apenas disse que se tratava da carga dele, porém confessou que o dinheiro era proveniente da venda de drogas. Os policiais adentraram o imóvel, casa do réu, e encontraram dentro do invólucro 22 pinos de cocaína na cor azul. Não conhecia o acusado, que não aparentava estar sob efeito de álcool ou de entorpecentes (fls. 188).

Por sua vez, a vítima Álvaro Fioroto Júnior, policial militar, corroborou a versão contada por seu colega de farda. Acrescentou que as notas de dinheiro jogadas no ar pelo réu consistiam em R\$ 395,00 e que, no final da abordagem, os pais dele chegaram no local, tendo sido informados do ocorrido pelos policiais. Não conhecia o acusado, que não demonstrava estar sob efeito de álcool ou de entorpecentes (fls. 189).

Em interrogatório judicial, o réu Gabriel Antônio de Oliveira negou a autoria dos fatos. Disse que é usuário de drogas. Na ocasião dos fatos, tinha acabado de almoçar com sua esposa grávida e foi abordado pelos policiais no portão de sua casa. Os policiais, que ele não conhecia, fizeram várias perguntas e ele respondeu todas, porém quando um deles verificou se ele tinha passagens na polícia mandaram-no sentar-se no chão e disseram que com a droga e o dinheiro que tinham iriam prendê-lo. Quando outra viatura chegou, os policiais começaram a bater nele, tendo várias pessoas como testemunha. As drogas e o dinheiro não eram dele, não jogou nada no ar, não resistiu à prisão e nem mordeu um dos policiais. Não sabe por que imputariam os crimes a ele, nem de onde os policiais tiraram as drogas e o dinheiro (fls. 182).

Primeiramente, cabe lembrar que, na valoração da prova, os relatos seguros e insuspeitos dos policiais devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) do acusado. Os policiais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório e gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação. Nesse sentido: "Tráfico de Drogas, corrupção ativa e receptação - Preliminar pleiteando a permissão para recorrer em liberdade - Réu que respondeu preso ao processo - Manutenção dos motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva - Preliminar afastada - Recurso defensivo pleiteando a absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos, corroborados pelos demais elementos de prova - Pedido para que a conduta referente ao crime de receptação seja desclassificada para a modalidade culposa - Incabível - Modalidade dolosa bem configurada - Condenação mantida - Dosimetria - Primeira fase - Penas-bases fixadas 1/6 acima do mínimo legal - Maus antecedentes bem documentados nos autos - Segunda fase - Réu triplamente reincidente - Ausência de confissão - Pena intermediária majorada em 1/4 - Majoração à razão de 1/3 para o crime de receptação, em razão da reincidência específica - Terceira Fase - Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o recorrente é reincidente - Mantida a fixação de regime inicial fechado para início de cumprimento da pena - Detração penal que deve ser analisada pelo Juízo da Execução - Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Recurso não provido" (TJSP; Apelação Criminal 1502181-06.2021.8.26.0537; Relator (a): Fátima Vilas Boas Cruz; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 03/08/2022).

"APELAÇÃO - Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - Sentença condenatória - Pedido de absolvição por insuficiência probatória - Descabimento - Materialidade e autoria bem comprovadas - Apelante detido em flagrante, na posse de 51g de maconha, após denúncia anônima integralmente confirmada pela ação policial - Validade dos testemunhos policiais como meio de prova, ausentes indícios de que queiram prejudicar o apelante - Pedido de redução da pena - Acolhimento - Aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Réu primário, de bons antecedentes, não dedicado a atividades ilícitas e que não integra organização criminosa - Redução de 2/3 - Pena corporal reduzida para 1 ano e 8 meses de reclusão, e pena pecuniária reduzida para 166 dias-multa, no valor unitário mínimo - Fixação de regime inicial aberto para cumprimento da pena - Art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal - Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período, e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo - Art. 44, § 2º, do Código Penal - Apelação parcialmente provida" (TJSP; Apelação Criminal 1500217-38.2021.8.26.0129; Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Casa Branca - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 03/08/2022).

Como se observa, os elementos probatórios colhidos ao longo da instrução demonstram que na ocasião narrada na inicial, o réu praticava o tráfico de drogas, bem como resistiu à abordagem dos policiais e praticou lesão corporal contra um deles. Isso porque o acusado tentou fugir e se livrar das provas do tráfico ao avistar os policiais militares, provas estas que posteriormente os policiais constataram serem pinos de cocaína e dinheiro fruto da venda de entorpecentes, o que, de acordo com o depoimento das testemunhas, foi confessado pelo réu.

Não é caso de desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito de posse de entorpecentes para uso pessoal, uma vez que, apesar do réu ter se declarado usuário de drogas, os depoimentos dos policiais militares, juntamente ao cenário fático que envolveu a prisão do denunciado, permitem concluir que a substância entorpecente apreendida era destinada ao tráfico ilícito.

Friso que o contexto fático não permite afastar tal destinação. Por outro lado, não

se está afirmando que o réu não seja usuário de drogas, já que é perfeitamente corriqueira a coexistência da figura do usuário-trafficante. O que se está concluindo é que, na ocasião, o acusado trazia consigo entorpecentes que não estavam destinados a seu consumo pessoal, mas sim, ao tráfico ilícito. Quanto aos demais delitos imputados na denúncia, a agressão física praticada contra os policiais militares configura os crimes tipificados no art. 329, "caput", e no art. 129, "caput", ambos do Código Penal, pois a conduta de resistência foi praticada com a finalidade de impedir a abordagem policial e dela sobreveio lesão corporal de natureza leve em um dos policiais, conforme comprovado pela laudo de lesão corporal cautelar de fls. 134/135, de modo que não se cogita absolvição por insuficiência probatória.

Também não é caso de consunção dos delitos de resistência e de lesão corporal pelo delito de tráfico de drogas ou do delito de lesão corporal pelo delito de resistência, já que estes crimes não constituem meio necessário ou até mesmo atos preparatórios ou executórios do crime mais abrangente (tráfico de entorpecentes). Ademais, o art. 329, § 2º, do Código Penal estabelece que "as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência", restando vedado o reconhecimento da consunção entre os crimes de resistência e de lesão corporal. Nesse sentido:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LESÃO CORPORAL LEVE. RESISTÊNCIA. Artigos 33, §4º, da Lei 11.343/06, e 129, caput, e 329, caput, ambos do Código Penal, enlaçados em concurso material delitivo. Sentença de procedência. Recurso defensivo. Condenação bem lançada. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Inviável a pretendida desclassificação. Lesão corporal causada ao agente público, confirmada pela prova técnica, não absorvida pelo crime de resistência, diante de expressa previsão do §2º, do artigo 329, do referido Código. Atipicidade da conduta não verificada. Direito ao exercício da autodefesa que é limitado e não acoberta a prática de outras infrações penais. Dosimetria. Reformada a r. sentença para reconhecer o concurso formal entre a lesão corporal e a resistência e, quanto ao tráfico, aplicar a fração máxima de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da lei nº 11.343/06. Escorreita a fixação do regime aberto e a substituição Substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJSP; Apelação Criminal 1500285-34.2020.8.26.0222; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guariba - 2º Vara Judicial; Data do Julgamento: 23/08/2022; Data de Registro: 23/08/2022).

"APELAÇÕES CRIMINAIS - Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006 - Resistência - Artigo 329, caput do Código Penal - Lesão corporal praticada contra policial militar - Artigo 129, §12, do Código Penal - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais militares - Credibilidade - Precedentes - Réu surpreendido com entorpecentes- Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Acusado que ao ser detido resistiu à abordagem, causando lesões corporais de natureza leve no policial militar, no exercício e em razão de sua função - Insubsistente a alegação de insuficiência probatória - Não há que se falar em consunção entre os delitos de resistência e lesão corporal - Inteligência do artigo 329, §2º, CP - Causa de aumento relativa à lesão corporal ter sido praticada contra policial militar não se confunde com a resistência à ato legal praticado por servidor competente - Ausência de bis in idem - Condenação mantida - Pena - Dosimetria - Reprimenda aplicada de forma exacerbada - A dosimetria deve se pautar pelo princípio da legalidade - Fundamentação inidônea para se fixar a basilar - Em que pese provável reincidência, não há nesses autos comprovação do trânsito em julgado para a defesa - Redução da pena - Por outro lado, ainda que virtualmente primário, tem-se dos autos que o réu se dedica às atividades criminosas, sendo vedada a aplicação do redutor - Regime inicial fechado - Adequado ao caso concreto - APELO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJSP; Apelação Criminal 0018562-77.2017.8.26.0320;

Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/10/2021; Data de Registro: 24/10/2021).

Assim, comprovada a autoria e materialidade delitiva dos delitos em tela, de rigor a procedência da ação, a fim de condenar o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas, resistência e lesão corporal leve descritos na denúncia. Passo a dosar as penas.

Nos termos do artigo 59, do Código Penal, c.c. o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, observo que o réu possui maus antecedentes (fls. 48/53), de modo que fixo a pena-base acima do mínimo legal, perfazendo: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa para o crime de tráfico de drogas; 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção para o delito de lesão corporal; e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção para o crime de resistência.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (fls. 48/53), motivo pelo qual agravo as penas em 1/6, resultando em: 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa para o crime de tráfico de drogas; 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção para o delito de lesão corporal; e 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção para o crime de resistência.

Na terceira e última fase, a penas do tráfico de drogas tornam-se definitivas, pois deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, por expressa vedação legal, tendo em vista se tratar de réu reincidente específico. Entretanto, reconheço a causa de aumento prevista no art. 129, § 12º, do Código Penal, de modo que aumento a pena da lesão corporal em 1/3, perfazendo 05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de detenção. Por sua vez, torna-se definitiva a pena fixada para o crime de resistência ante a ausência da causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Ainda na terceira fase, vejo que configurado o concurso formal entre os crimes de lesão corporal e de resistência, já que são dois crimes praticados mediante uma só ação. E, em relação ao cálculo do aumento da pena em virtude do concurso formal, entende o Superior Tribunal de Justiça que: "Quanto ao concurso formal, frise-se que, 'nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculado com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; ¼ para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações'." (STJ - AgRg no HC 500135 / PE Rel. Min.Felix Fischer, julgado em 16/06/2019, publicado em 25/06/2019).

No caso dos autos, portanto, aumento a pena da lesão corporal em 1/6, resultando em 06 (seis) meses e 09 (nove) dias de detenção.

Por fim, configurado o concurso material entre os crimes de tráfico de drogas, de lesão corporal e de resistência, nos termos do artigo 69 do Código Penal, procedo à somatória das reprimendas, resultando em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 06 (seis) meses e 09 (nove) dias de detenção e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado diante da pena fixada, bem como por se tratar de réu multirreincidente específico por tráfico de drogas e portador de maus antecedentes criminais, demonstrando que vem fazendo da prática delitiva seu modo de vida.

Cada dia-multa é fixado no mínimo legal da época dos fatos (CP, art.49), atualizados a partir do trânsito desta em julgado, eis se tratar de dívida de valor (Lei nº 9.268/96).

Por fim, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, uma vez que não estão presentes os requisitos legais objetivos e subjetivos, especialmente em face da hediondez do ato praticado e da reincidência específica.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pela Justiça Pública para condenar o réu GABRIEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 06 (seis) meses e 09 (nove) dias de detenção,

em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa por ter praticado as condutas descritas no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 em concurso material com o art. 329, "caput", e com o art. 129, "caput", ambos do Código Penal e em concurso formal.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a manutenção da custódia cautelar. Insta consignar que o acusado já havia cumprido pena anteriormente por fatos análogos e, ainda assim, insistiu em permanecer na criminalidade. Neste sentido, não é prudente conceder a ele a liberdade provisória neste momento.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra detido.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol de culpados.

Considerando que o sujeito passivo do delito aqui analisado é a sociedade, deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados (artigo 387, IV, CPP).

Em observância ao disposto no artigo 72, da Lei nº 11.343/06, oficie-se à autoridade policial, autorizando-a a proceder à incineração da droga apreendida nestes autos, observando-se o disposto no artigo 32, §1º, da lei.

Decreto a perda do numerário apreendido em favor da União oficiando-se.

Nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, arcará o acusado com o pagamento de 100 (cem) UFESP's, a título de taxa judiciária, observando-se o artigo 12, da Lei nº 1.060/50, pois ele é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

P.R.I.C.

Araçatuba, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA